

권 고

1. 제 목 : 본인서명사실확인서 내규 반영 등 활성화 필요
2. 소관부점 : 법규실
3. 내 용 :

가. 업무개요

법규실은 「업무분장세칙」 제6조 제1호에 따라 공사 법령 및 내규 (서식 포함) 관리 총괄, 내규 심사 업무를 수행하고 있으며, 「내규관리 규정」 제11조 제2항에 따라 내규 소관부점이 작성한 내규안에 대하여 법령 또는 다른 내규와의 저촉 여부, 내용의 효율성 및 합리성 여부 등을 검토하고 필요한 경우에는 소관부점과 협의하여 조정하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

인감의 제작·관리에 따른 일반 국민의 비용 부담과 인감증명서의 위·변조 등에 따른 경제적 피해 문제를 해소하고, 본인 서명에 의한 경제활동 인구 증가 추세에 부응하기 위하여, 2012. 2. 1. 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 (이하 “서명확인법”이라 한다)이 제정되어 법 시행일인 2012. 12. 1.부터 본인서명사실확인 제도가 시행되었다.

서명확인법 제2조에 따르면 본인서명사실확인서란 본인이 직접

서명한 사실을 발급기관¹⁾이 확인한 종이문서를 말하는데, 서명확인법 제13조에 따르면 인감증명서(개인의 인감증명에 한함²⁾)를 제출하여야 하는 경우에 본인서명사실확인서를 제출하였을 때에는 인감증명서를 제출한 것으로 보도록 되어 있으며

이에 따라 「국세징수법 시행령」 제56조 제1항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제15조 제2항 등에 ‘인감증명서 또는 본인서명사실확인서’를 제출하도록 규정한 사례들이 확인되었다.

따라서, 공사 업무와 관련하여 신청인 등이 인감증명서를 갈음하여 본인서명사실확인서를 제출하고자 하는 경우에는 본인서명사실확인서를 제출할 수 있도록 함으로써 신청인 등의 선택권이 제한되지 않게 하여야 한다³⁾.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 공사 업무와 관련하여 인감증명서를 제출하도록 하고 있는 내규를 점검한 결과, 인감증명서를 갈음하여 본인서명사실확인서를 제출할 수 있도록 규정한 내규는 「복지세칙」⁴⁾, 「압류재산매각업무요강」⁵⁾과 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무

1) 시장·군수·구청장(자치구가 아닌 구의 구청장을 포함)이나 읍장·면장·동장 또는 출장소장

2) 서명확인법에 따라 발급되는 본인서명사실확인서는 「인감증명법」 제12조에 따른 인감증명서에만 적용하는 바(서명확인법 제3조), 「인감증명법」에 따라 발급되는 개인의 인감증명만을 대신하며, 「상업등기규칙」에 의해 법원에서 사무를 관장하는 법인인감에는 적용되지 않음(‘2012 본인서명사실 확인제도 사무편람’(행정안전부) 16면 참조)

3) 인사혁신처 「2019년 적극행정 운영지침」 제5장, ‘소극행정 혁파’에서는 “개정 법령이나 지침을 따르지 않고, 종전 지침이나 현재 규정에 부합하지 않는 전임자의 업무처리 방식을 그대로 답습”을 소극행정의 한 유형으로 적시

4) 2021. 9. 28. 개정 시 반영(주택구입자금 지원 신청자 제출서류 관련 조항 등 다수)

세척」의 일부 조항⁶⁾에 불과하고

「●●●●●● ●●●●●세척」, 「○○○○○ ○○○○ 업무요강」 등 다수의 내규에서는 [별표 1] “본인서명사실확인서 내용이 미반영된 내규(예시)”와 같이 채무상환 유예(연장)신청 위임장, 대리입찰 신청서 등에 인감증명서를 첨부하도록 되어 있을 뿐 본인서명사실확인서로 인감증명서를 갈음할 수 있도록 하는 내용은 반영되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

한편, 행정안전부는 발급수수료 인하(2013. 10월), 기재사항 간소화(2015. 8월), 지방자치단체 협조 요청(2019. 5월) 등 본인서명사실확인서 이용 활성화를 위해 지속적으로 개선·홍보를 하고 있으며, 부산시, 춘천시, 안산시 등 다수 지방자치단체에서도 본인서명사실확인서 이용 확대를 위해 노력하고 있다.

따라서, 공사 또한 각종 내규에서 인감증명서를 제출하도록 한 경우에 본인서명사실확인서로 이를 갈음할 수 있음을 명시하여 고객에게 안내하는 등 본인서명사실확인 제도의 활성화 및 정착에 적극적으로 동참⁷⁾하는 것이 마땅하므로

공사 내규 관리 총괄 및 심사, 내규안에 대한 협의조정 업무를

5) 입찰자가 미성년자인 경우 ‘법정대리인의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서’를 제출하도록 규정한 제44조 제5항 제1호 등 다수 조항

6) 별지 제9호서식 국유재산 입찰참가자 준수규칙 제7조에서 2인 이상이 공동명의로 입찰에 참가하고자 하는 경우에 ‘공동입찰자의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서가 첨부된 위임장’을 제출하도록 하고 있는 반면, 별지 제10호서식 대리입찰신청서, 별지 제11호서식 공동입찰 신청서에서는 인감증명서만을 기재하고 본인서명사실확인서는 기재하지 않음

7) 안산시에서 실시한 대국민 설문조사 결과에 따르면, 본인서명사실확인서 이용이 저조한 이유에 대한 답변 중 ‘제출처에서의 관행적인 인감증명서 요구 문화’가 42.1%로 가장 높게 나타남

수행하고 공사 업무 관련 법령의 입법예고 및 개정 내용 등을 전 부점에 안내하고 있는 법규실에서 본인서명사실확인서의 내규 반영 필요성을 관련 부점에 안내하고 향후 내규 심사 과정에서도 이를 적극 검토할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 법규실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 내규 제·개정 심사 시 조치요구의 취지를 반영하여 검토 및 정비하고 관계 부점에 개정 필요성을 안내하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

법규실장은 인감증명서 제출에 관한 내용이 포함된 내규의 소관 부점장 앞으로 본인서명사실확인서로 인감증명서를 갈음할 수 있음을 소관 내규에 명시하도록 안내하고, 내규 제·개정 심사 및 정비 업무를 수행 시 이를 점검하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[별표 1]

본인서명사실확인서 내용이 미반영된 내규(예시)

내규명	조항	문 구
“기재 생략”	별지 제7호 서식	< 채무상환 유예(연장)신청 위임장 > (양식 본문내용 생략) 붙임 : <u>인감증명서</u> 1부.
	별지 제10호 서식	< 채무조정 관련 업무에 대한 법정대리인 동의서 > (양식 본문내용 생략) ‘기본증명’ 혹은 ‘가족관계증명서’, 법정대리인 1인의 ‘<u>인감증명서</u>’를 첨부하여야 함.
”	별지 제7호 서식	< 임차의향서> (양식 본문내용 생략) 1. 개인 : 주민등록증 사본, 개인<u>인감증명서</u> 각 1부
”	별지 제4호 서식	< 공동입찰 참가 신청서 > (양식 본문내용 생략) 첨부 : 공동입찰 참가 신청인의 <u>인감증명서</u> 및 위임장 각1부 < 대리입찰신청서 > (양식 본문내용 생략) 첨부 : 대리입찰 신청인의 <u>인감증명서</u> 및 위임장 각1부
”	별지 제1호 서식 등	< 채무조정신청 위임장 > (양식 본문내용 생략) 붙임 : <u>인감증명서</u> 1부. ※ 그 밖에 별지 제2호, 제12호, 제20호서식 등
”	별지 제5호 서식 등	< 인우보증서 > (양식 본문내용 생략) 첨부 : 인우인 <u>인감증명서</u> 1통 ※ 그 밖에 별지 제7호, 제8호, 제9호서식 등